



PUTUSAN
Nomor 3605 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. CITRA KARYA INSPIRASI**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Citra Karya Inspirasi, Ang Lau Shuk Yee, berkedudukan di Gedung Sovereign Plaza Lantai MZ Unit B, Jalan TB Simatupang Raya Kavling 36, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Eternity Global *Law Firm*, beralamat di Jalan Biak Nomor 18 AB RT. 10 RW. 4, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;
2. **PT. TIRTO ALAM CINDO**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Citra Karya Inspirasi, Ang Lau Shuk Yee, berkedudukan di Gedung Sovereign Plaza Lantai Mezanine, Jalan TB Simatupang Raya Kavling 36, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Eternity Global *Law Firm*, beralamat di Jalan Biak Nomor 18 AB RT. 10 RW. 4, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Anugerah Pratama Inspirasi, Raden Saleh Abdul Malik, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 59, Kemang, Jakarta Selatan, dalam hal ini

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikankuasa kepada Yasrizal, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada M & N Law Firm, beralamat di Jalan Kemang Timur Nomor 38 RT. 8 RW. 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 7 Juli 2019, dan Perjanjian Jual Beli Asset tertanggal 10 Juli 2019, antara Penggugat dengan Tergugat dibatalkan demi hukum;
4. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang ataupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan dihentikan kemudian;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran milik Penggugat sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari pelanggaran/keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
8. Menghukum Tergugat mentaati putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2023



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kompetensi relatif;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan menangani perkara *a quo*;

Subsidiar:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 496/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2023



(*onrechtmatigedaad*);

3. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 9 Juli 2019, antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan Perjanjian Jual Beli Asset tertanggal 10 Juli 2019, antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pembayaran uang muka milik Penggugat sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari pelanggaran/keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 820/PDT/2022/PT DKI tanggal 17 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 496/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst, tanggal 26 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai petitum angka 5 berisi tentang uang paksa/*dwangsom* dinyatakan ditolak, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 9 Juli 2019, antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan Perjanjian Jual Beli Asset tertanggal 10 Juli 2019, antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pembayaran uang muka milik Penggugat sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 496/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 496/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 820/PDT/2022/PT DKI tanggal 17 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan menangani perkara *a quo*;
4. Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sangat tidak berdasar;
3. Menolak permintaan Penggugat untuk membatalkan perjanjian baik yang tanggal 9 Juli 2019 dan atau 10 Juli 2019;
4. Menolak sita jaminan semua asset milik Tergugat ataupun Turut Tergugat;
5. Menolak permintaan Penggugat atas pengembalian uang pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugatlah yang melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
7. Menyatakan perjanjian yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2019 dan 9 Juli 2019 sah dan berharga;
8. Menyatakan seluruh perjanjian yang telah ditandatangani para pihak (Termohon Kasasi d.h Terbanding, Pemohon Kasasi I d.h Pembanding I,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Kasasi II d.h Pembanding II) sah dan mengikat demi hukum berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Subsida:

Kami memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Maret 2023, kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Juli 2019 dan Perjanjian Jual Beli Aset tanggal 10 Juli 2019 baik Tergugat maupun Turut Tergugat telah terbukti tidak mempunyai iktikad baik dengan memasukan aset-aset yang kondisi fisiknya sebagian besar sudah tidak layak pakai dan tidak dapat dipergunakan dan memerlukan biaya perbaikan yang sangat mahal dan aset-aset tersebut sebagian dapat dikategorikan sebagai barang bekas dan terhadap keadaan tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat juga menolak untuk melakukan penghitungan ulang atau

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit oleh *appraiser independent*, untuk itu terbukti Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Penggugat dengan menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Juli 2019 dan Perjanjian Jual Beli Aset tanggal 10 Juli 2019 dengan menghukum Tergugat untuk mengembalikan pembayaran uang muka milik Penggugat yang telah diterima Tergugat, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT CITRA KARYA INSPIRASI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT CITRA KARYA INSPIRASI, 2. PT. TIRTO ALAM CINDO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3605 K/Pdt/2023